

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hannes Gnauck, Rüdiger Lucassen, Kurt Kleinschmidt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/939 –**

Versorgung und Pflege von Gräbern verstorbener Bundeswehrangehöriger – Aktuelle Regelungslage, Zuständigkeiten und Bewertung möglicher Lücken im Gedenkrahmen

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Pflege und Erhaltung von Gräbern verstorbener Soldaten gehört in der Bundesrepublik Deutschland zu den Aufgaben öffentlicher Verantwortung und Erinnerungskultur. Für Kriegsgräber, insbesondere aus den Weltkriegen, ist dies durch das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft geregelt. Dieses Gesetz verpflichtet die Länder, Gräber von Kriegstoten und zivilen Gewaltopfern dauerhaft zu erhalten. Die Kosten werden dabei vom Bund übernommen. Die praktische Umsetzung erfolgt in der Regel durch kommunale Friedhofsträger, durch das Land oder durch Beauftragung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Die gesetzliche Schutzwirkung dieses Gräbergesetzes bezieht sich allerdings ausschließlich auf Todesfälle im Zusammenhang mit den Weltkriegen oder politischen Gewalthandlungen bis einschließlich 1952. Nicht umfasst sind Soldaten der Bundeswehr, die nach der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 im Dienst verstorben sind. Dies gilt sowohl für Todesfälle im Inland, etwa durch Dienstunfälle oder während militärischer Übungen, als auch für Todesfälle im Rahmen von Auslandseinsätzen. Auch Suizide, die im Zusammenhang mit einsatzbedingten oder dienstbedingten Belastungen stehen, fallen nicht unter die Schutzbestimmungen des Gräbergesetzes.

Die Folge dieser rechtlichen Einordnung ist, dass die Grabstätten von im Dienst verstorbenen Bundeswehrangehörigen in den meisten Fällen nicht dauerhaft gesichert sind. Vielmehr unterliegen sie den allgemeinen friedhofsrechtlichen Regelungen der Länder und Kommunen. Diese sehen in der Regel Ruhezeiten von 20 bis 30 Jahren vor. Nach Ablauf dieser Zeit können die Grabstätten entfernt oder neu belegt werden, sofern keine Verlängerung durch Angehörige erfolgt. Eine dauerhafte staatliche Pflege oder ein automatisches Ruherecht über diese Zeit hinaus ist nicht vorgesehen.

Gesetzliche Ausnahmen existieren derzeit im Bestattungsrecht einzelner Bundesländer, zum Beispiel im Freistaat Sachsen. Dort sieht das Bestattungsgesetz in § 6a vor, dass für Soldaten, die im Rahmen eines Auslandseinsatzes der Bundeswehr versterben, ein dauerhaftes Ruherecht eingeräumt werden kann,

sofern die Angehörigen dem zustimmen. Nicht alle Länder verfügen nach aktueller Erkenntnislage der Fragesteller über vergleichbare gesetzliche Regelungen.

Zwar besteht mithin für Fälle nach § 86 (vor der Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts § 63b) des Soldatenversorgungsgesetzes die Möglichkeit, das Grab eines verstorbenen Soldaten auf Antrag als Ehrengrab führen zu lassen. Dieses Verfahren erfolgt jedoch nur auf Antrag der Angehörigen und führt nicht automatisch zu einer dauerhaften Sicherung oder staatlichen Pflegeverpflichtung. Eine zentrale Erfassung, einheitliche Förderpraxis oder verlässliche administrative Begleitung solcher Grabstätten durch den Bund ist bislang nicht gegeben.

Im Zuge der zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten, etwa in Afghanistan, im Kosovo, in Mali oder in weiteren internationalen Einsätzen, sind immer wieder Soldaten ums Leben gekommen. Auch ist dokumentiert, dass es wiederholt zu Suiziden im Zusammenhang mit einsatzbedingten Belastungen kam.

Trotz dieser dokumentierten Belastungslagen fehlt nach Auffassung der Fragesteller bislang eine systematische gesetzliche oder administrative Regelung zur dauerhaften Grabpflege oder Gedenkabsicherung für diese Soldaten.

Vor dem Hintergrund der besonderen Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Soldaten, der gewachsenen Bedeutung internationaler Einsätze sowie der ethischen und gesellschaftlichen Verpflichtung zu einer würdevollen Erinnerung an im Dienst Verstorbene erscheint den Fragestellern eine Überprüfung der aktuellen Rechtslage geboten. Die Frage, ob eine gesetzlich gesicherte und bundeseinheitliche Regelung zur dauerhaften Pflege und Erhaltung solcher Grabstätten erforderlich ist, stellt sich den Fragestellern umso dringlicher, je mehr Einzelfälle öffentlich werden, in denen Grabstätten aufgelöst oder nicht mehr gepflegt werden, weil keine Angehörigen mehr vorhanden sind oder private Pflegeverträge abgelaufen sind.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkungen der Fragesteller zur Kenntnis. Sie stimmt weder den darin enthaltenen Wertungen zu noch bestätigt sie die darin enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte.

1. Hat sich die Bundesregierung zu der derzeitigen Rechtslage hinsichtlich der öffentlichen Verantwortung für Grabstätten von Soldaten der Bundeswehr, die im Dienst verstorben sind, insbesondere im Vergleich zur gesetzlichen Regelung für Kriegsgräber nach dem Gräbergesetz, eine eigene Auffassung erarbeitet, und wenn ja, wie lautet diese?

Die Bundesregierung plant den Erlass einer Rechtsverordnung zur Regelung der Ehrengräber der Bundeswehr auf Grundlage des neu geschaffenen § 31 Absatz 9 des Soldatengesetzes (SG).

2. In welchen Fällen (zum Beispiel Tod im Auslandseinsatz, Tod bei einer Übung, Suizid im Zusammenhang mit dienstlichen Belastungen) sieht die Bundesregierung aktuell eine staatliche oder öffentliche Pflicht zur dauerhaften Erhaltung und Pflege der Grabstätte eines verstorbenen Soldaten?

Wenn der Tod einer Soldatin oder eines Soldaten der Bundeswehr bei oder in Folge einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des § 87 des Soldatenversorgungsgesetzes eintritt, kann auf Kosten der Bundeswehr ein Ehrengrab

der Bundeswehr eingerichtet, gepflegt und erhalten werden, sofern die Hinterbliebenen dies wünschen.

3. Welche konkreten gesetzlichen oder verwaltungspraktischen Regelungen existieren nach Kenntnis der Bundesregierung auf Bundes- oder Länderebene zur dauerhaften Grabpflege für Soldaten, die im Dienst versterben, und wurde deren Anwendbarkeit durch die Bundesregierung bewertet (wenn ja, bitte ausführen)?
11. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die rechtlichen und praktischen Regelungen der Länder zur dauerhaften Grabpflege bei im Auslandseinsatz verstorbenen Soldaten, insbesondere über die Anwendung von § 6a des Sächsischen Bestattungsgesetzes (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Die Fragen 3 und 11 werden gemeinsam beantwortet.

Es wird auf § 31 Absatz 9 SG sowie auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Ferner besteht die verwaltungsinterne Zentrale Dienstvorschrift A-2641/4 „Fürsorge in Todesfällen“ des Bundesministeriums der Verteidigung.

Darüber hinaus wird auf die §§ 6a der Bestattungsgesetze des Saarlands und des Freistaates Sachsen verwiesen.

4. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, in wie vielen Fällen Grabstätten von im Dienst verstorbenen Soldaten
 - a) nach Ablauf der Ruhezeit aufgelöst,
 - b) nicht weiter gepflegt oder
 - c) von Angehörigen aus finanziellen oder organisatorischen Gründen nicht erhaltenwurden (wenn ja, bitte aufgeschlüsselt nach Jahren seit 2000 angeben)?
5. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, wie viele Fälle von Suizid im Zusammenhang mit dem Dienst in der Bundeswehr seit 2000 aufgetreten sind, bei denen die dauerhafte Grabpflege ausbleibt oder gefährdet ist, etwa weil keine Angehörigen vorhanden sind (wenn ja, bitte ausführen)?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

6. Welche Bedeutung misst die Bundesregierung der Grabpflege und dauerhaften Erhaltung von Ruhestätten solcher Soldaten für das öffentliche Gedenken und die staatliche Erinnerungskultur bei?

Für das öffentliche Gedenken und die Erinnerungskultur unterhält das Bundesministerium der Verteidigung in Berlin das Ehrenmal der Bundeswehr als zentralen Erinnerungs- und Gedenkort für alle in Ausübung ihrer Dienstpflichten ums Leben gekommenen Angehörigen der Bundeswehr. Das Ehrenmal der Bundeswehr wird ergänzt durch die Gedenkstätte „Wald der Erinnerung“ bei Potsdam.

Die Gräber derjenigen Angehörigen der Bundeswehr, die im Ehrenmal der Bundeswehr genannt werden und nicht in einem Ehrengrab der Bundeswehr

liegen, können auf Bitte der Hinterbliebenen mit einer Ehrenplakette der Bundeswehr gekennzeichnet werden.

7. Wird innerhalb der Bundesregierung derzeit geprüft, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen oder bestehende Gesetze anzupassen, um die dauerhafte Sicherung von Grabstätten im Dienst verstorbener Soldaten zu gewährleisten, und wenn nein, warum nicht?
12. Welche Überlegungen bestehen innerhalb der Bundesregierung ggf., eine bundesweit einheitliche Regelung zur dauerhaften Erhaltung solcher Grabstätten zu schaffen, vergleichbar mit der Kriegsgräberpflege nach dem Gräbergesetz?
13. Hat sich die Bundesregierung eine Positionierung erarbeitet zu der möglichen Gefahr einer zunehmenden Ungleichbehandlung oder regionalen Ungleichheit beim Umgang mit Grabstätten verstorbener Soldaten aufgrund der föderalen Zuständigkeitsstruktur (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

Die Fragen 7, 12 und 13 werden gemeinsam beantwortet.

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 3 wird verwiesen.

8. In welchem Umfang werden nach Kenntnis der Bundesregierung Ehrengräber von im Dienst verstorbenen Soldaten beantragt und anerkannt (bitte aufgeschlüsselt seit 2000 nach Einsatztoten, Übungsunfällen und Suiziden differenzieren)?

Mit Stand März 2025 gibt es 32 Ehrengräber der Bundeswehr. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

9. Welche Verwaltungspraxis besteht seitens des Bundes sowie nach Kenntnis der Bundesregierung seitens der Länder hinsichtlich der finanziellen oder organisatorischen Unterstützung von Angehörigen im Zusammenhang mit der Beantragung eines Ehrengrabes?
10. Welche Empfehlungen oder Handreichungen gibt die Bundesregierung – etwa durch das Bundesministerium der Verteidigung – an Hinterbliebene oder Friedhofsträger im Hinblick auf die Erhaltung und Pflege von Grabstätten im Dienst verstorbener Soldaten ggf. heraus?

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.

Der Sozialdienst der Bundeswehr berät und unterstützt die Hinterbliebenen von Bundeswehrangehörigen in allen sozialen Fragen, insbesondere bei der Veranlassung und Organisation der Überführung und Bestattung. Dies schließt die Frage eines Ehrengrabes oder die Kennzeichnung eines Grabes mit einer Ehrenplakette ein. Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die Verwaltungspraxis der Länder im Sinne der Fragestellung.

14. Wird seitens der Bundesregierung ein Bedarf erkannt für die zentrale Erfassung von Grabstätten von deutschen Soldaten, die im Dienst verstorben sind, bzw. existieren hierzu möglicherweise bereits Pläne?

Ehrengräber der Bundeswehr und Gräber, die mit einer Ehrenplakette der Bundeswehr gekennzeichnet werden, werden zentral erfasst. Der Bedarf einer darü-

ber hinausgehenden zentralen Erfassung von Grabstätten von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr besteht nicht.

15. Sieht die Bundesregierung einen Bedarf für weitergehende gesetzliche, administrative oder finanzielle Maßnahmen, um das dauerhafte öffentliche Gedenken an im Dienst verstorbene Soldaten unabhängig von familiärer Grabpflege sicherzustellen, und wenn ja, inwiefern?

Nein.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

